



YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

6569 SAYILI KANUN KAPSAMINDAKİ AF UYGULAMA ESASLARI

A. GENEL ESASLAR

Dayanak

Bu uygulama esasları, 26.11.2014 tarih ve 29187 Sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de Yayımlanan Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 6569 Sayılı Kanun ve bu kanunun 28,29 ve 32. Maddeleri ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda Değişiklik Yapılan hükümler uygulamasına ilişkin 02.12.2014 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul Kararına dayanılarak hazırlanmıştır.

Kapsam

Madde 1- 29187 Sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de Yayımlanan Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 6569 Sayılı Kanun ve bu kanunun yayımlandığı 26.11.2014 tarihine kadar üniversitemize bağlı hazırlık ve ara sınıflar dahil önlisans, lisans ve lisansüstü programlarından her ne sebeple olursa olsun (terör suçundan hüküm giyenler hariç) ilişkisi kesilmiş veya üniversitemize ait herhangi bir programı kazandığı halde kayıt yaptırmayan öğrenciler ile ilgili uygulama usul ve esaslarını kapsar.

Başvurular ve Akademik Takvim

Madde 2-

- a) Bu kanundan yararlanmak isteyen madde 1 kapsamındaki öğrenciler 27 Nisan 2015 tarihi mesai bitimine kadar başvuru yapmak zorundadırlar.
- b) Af hükümlerinden yararlanan tüm önlisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerinin kayıtları, 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı başında açılır, Konu ile ilgili tüm duyurular www.yildiz.edu.tr adresinde ilan edilir. Web sayfasında yapılacak bütün duyurular tebliğ niteliği taşır.
- c) İntibaklar, YTÜ Ders Eşdeğerlilik ve İntibak Esasları’na göre düzenlenerek yerleştirileceği sınıf/yarıyıl belirlenir. İntibakları yapılan öğrenciler 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı başı itibariyle yürürlükte olan akademik takvime tâbi olurlar.

Madde 3- YTÜ’nün herhangi bir önlisans, lisans ve lisansüstü programından ilişkisi kesilmiş ancak, halen örgün önlisans veya lisans programına kayıtlı öğrencilerin Yükseköğretim Kurulu Kararı ile aynı anda başka bir örgün programda eğitime devam edemeyeceğine ilişkin kararı çerçevesinde başvurması durumunda halen devam ettikleri Yükseköğretim Kurumundan kayıtlarını sildirmeleri durumunda kayıtları yapılır.



Madde 4- Daha önce birden fazla Yükseköğretim kurumuna kayıt yaptırmış olup, ilişkisi kesilenler ancak bunlardan bir tanesine kayıt yaptırabilirler.

Madde 5- Üniversitemizden başka bir yükseköğretim kurumuna bağlanan programlardan ilişkisi kesilen ya da kayıt hakkı kazandığı halde kayıt yaptırmayan öğrenciler, ilgili programın bağlandığı yükseköğretim kurumuna başvururlar.

Madde 6- Program için aranan özel koşullara bağlı olarak, Sağlık durumunun elverişsiz olması nedeniyle Üniversitemize kaydı yapılamayan öğrenciler ÖSYM tarafından başka bir programa yerleştirilmemiş ise, üniversitemiz tarafından sağlık raporu istenmeyen benzer bir programa yerleştirilir. Benzer bir programın bulunmaması halinde öğrencinin tercihi dikkate alınarak YÖK'e bildirilir.

Madde 7- İkinci Öğretim programlarından ilişkisi kesilen öğrenciler, bağlı bulundukları programın kapanması durumunda, birinci öğretim programına devam ederler.

Madde 8- Daha önce bir lisans programında öğrenim görerek önlisans diploması alarak ayrılanlar da af başvurusunda bulunarak lisans programlarına kayıt yaptırabilirler.

Madde 9- Üniversitemizden ilişkisi kesildikten sonra Vatandaşlıktan çıkmış, çıkarılmış ve Yabancı Uyruklu statüsüne geçmiş olanlardan Vatandaşlık Haklarının kullanılmamasına ilişkin alınmış yargı kararı olmaması durumunda af başvurusunda bulunabilirler.

Mazeret Hali

Madde 10- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte;

- a) Askerlik görevini yapmakta olanların terhislerini takip eden 1 ay içinde üniversitemizin ilgili birimine belgeleri ile başvurmaları,
- b) Tutuklu veya hükümlü olanların 27.04.2015 tarihine kadar başvurmaları,
- c) Kanun'un öngördüğü süre içinde başvuramayan ancak raporlu olduğuna ilişkin heyet raporunu 26.05.2015 tarihi mesai bitimine kadar ibraz etmeleri,

halinde 6569 Sayılı Kanun'da belirtilen haklardan yararlanır.

Kanun'dan Yararlanamayacaklar

Madde 11-

- a) Anadal programından mezun olan ancak, çift anadal programından ilişkisi kesilenler,
- b) Hukuken geçerli olmayan yollarla kayıt yaptırdığı gerekçesiyle okuldan ilişkisi kesilenler,
- c) Anadal lisans programlarından ilişkisi kesildiği için çift anadal lisans programından ilişkisi kesilenler,

6569 sayılı Kanun'dan yararlanamazlar.



Tabi Olunacak Yönetmelik

Madde 12- İntibakları yapılan öğrenciler yürürlükte olan YTÜ Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliklerine, senato kararlarına, ilgili birimlerin yönetim kurulu kararları ile programlarda yürütülen en son öğretim planlarına tâbi olurlar.

Başvuruların Değerlendirilmesi

Madde 13-

- a) Evrakını eksiksiz teslim eden öğrencilerin başvuruları değerlendirmeye alınır. Başvuru koşullarını sağlayanların intibakları, ilgili komisyonlar tarafından değerlendirilir.
- b) Daha önce kayıtlı bulunduğu bölümü/programı kapatılan ya da bu programlar kapatılmadan önce yerleştirildiği halde kayıt yaptırmayan öğrencilerin başvuruları, ilgili birimlerin komisyonları tarafından değerlendirilerek, eşdeğer veya eşdeğer sayılan en yakın bölüm/program belirlenir. Komisyon önerileri, ilgili yönetim kurullarında görüşülür. Alınan kararlar, her öğrencinin durumunu belirtir intibak formu ile birlikte üniversite senatosunun onayına sunulur.

B. UYGULAMA

ÖNLİSANS-LİSANS EĞİTİMİ

Daha önce Öğretim Dili Türkçe olup, en az %30 İngilizce Öğretim Yapılan Programlara Başvuranlar

Madde 14-Öğretim dili Türkçe olan programlardan ilişkisi kesilen ve sonradan öğretim dili en az %30 yabancı dil olan programlara kayıt yaptıran öğrencilerden;

- a) YTÜ Senatosu tarafından İngilizce Yeterlik Sınavı'na eşdeğer kabul edilen **(Son üç yıl için geçerli olan)** ÜDS, TOEFL, KPDS gibi ulusal ya da uluslararası sınavların birinden Üniversite Senatosu'nca kabul edilen eşdeğer puanları alan öğrenciler İngilizce sınavına alınmazlar ve intibakları yapılarak lisans öğrenimlerine başlarlar.

- b) (a) fıkrasında belirtilen belgelere sahip olmayanlar yapılacak olan İngilizce Yeterlik sınavına alınırlar. Bu sınavda başarılı olanlar, ilgili yarıyılta öğrenimlerine başlarlar. Sınavda başarılı olamayanlar, Üniversitemizde kendilerinden alınacak dilekçe ile (en fazla 5 tercih yapılabilir) ile birlikte başka bir Yükseköğretim Kurumuna yerleştirilmek üzere Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına bildirilir.

En az % 30 İngilizce Öğretim Yapılan Programlardan İlişkisi Kesilenler

Madde 15-Öğretim dili en az %30 yabancı dil olan programlara kayıt yaptıran öğrencilerden;

- a) YTÜ Senatosu tarafından İngilizce Yeterlik Sınavı'na eşdeğer kabul edilen **(Son üç yıl için geçerli olan)** ÜDS, TOEFL, KPDS gibi ulusal ya da uluslararası sınavların birinden Üniversite Senatosu'nca kabul edilen eşdeğer puanları alan öğrenciler ile YTÜ İngilizce Hazırlık Öğretimi'nden başarılı olduğunu gösterir belgeye **(son üç yıl için geçerli)** sahip olanlar (Senato kararıyla muaf olanlar hariç) yapılacak İngilizce sınavına alınmazlar ve intibakları yapılarak lisans öğrenimlerine başlarlar.
- b) Yukarıda yer alan belgelere sahip olmayanlar yapılacak olan İngilizce Yeterlik sınavına alınırlar. Bu sınavda başarılı olanlar intibakları yapılarak lisans öğrenimlerine başlarlar.



c) Başarısız olanlar 1 yıl süreli İngilizce hazırlık öğrenimi görürler. Bu süre sonun da da başarısız olanlara öğrenim süresinden sayılmamak kaydıyla bir yıl ek süre ve YDYO Öğretim ve Sınav Yönergesi'nde belirtilen sınav hakları verilir.

- Hazırlık Öğretimi sonunda başarısız olan öğrencilerden İYS'ye girme haklarını kullanmak istemeyenler ile İYS hakları sonunda başarılı olamayan öğrenciler, talep etmeleri durumunda Yükseköğretim Kurulu'nun belirlediği kurallara göre ÖSYM'ye başvurmaları durumunda, ÖSYM tarafından aynı adı taşıyan ve öğretim dili Türkçe olan programlara yerleştirilirler. Geçiş için başvuruda bulunmayan adayların Üniversite ile ilişkileri kesilir.

Zorunlu İngilizce Hazırlık Öğretimi'nden Muaf Olanlar

Madde 16-Öğretim dili Türkçe olan ve aşağıda belirtilen programlara başvuranlar Zorunlu İngilizce Hazırlık Öğretiminden muaf olurlar.

Üniversitemizde En az %30 İngilizce Öğretim Yapılan ve İngilizce Hazırlık Eğitime Tabi Olan Lisans Programları:

Elektrik-Elektronik Fakültesine bağlı tüm bölümler, Fen-Edebiyat Fakültesine bağlı Fizik, İstatistik, Kimya ve Matematik Bölümleri, Eğitim Fakültesine bağlı İngilizce Öğretmenliği Programı ile Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Programı, Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesine bağlı tüm Bölümler, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesine bağlı tüm Bölümler, İnşaat Fakültesine bağlı tüm Bölümler, Kimya-Metalürji Fakültesine bağlı tüm Bölümler, Makine Fakültesine bağlı tüm Bölümler, Mimarlık Fakültesine bağlı tüm bölümler.

Üniversitemizde Türkçe Öğretim Yapılan ve İngilizce Hazırlık Eğitime Tabi Olmayan Lisans Programları:

Eğitim Fakültesine bağlı Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programı, Fen Bilgisi Öğretmenliği Programı, İlköğretim Matematik Öğretmenliği Programı, Okul Öncesi Öğretmenliği Programı, Sınıf Öğretmenliği Programı, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Programı, Türkçe Öğretmenliği Programı, Fen-Edebiyat Fakültesine bağlı Moleküler Biyoloji ve Genetik, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Sanat ve Tasarım Fakültesine bağlı bölümlerin tüm programları.

Yatay Geçiş

Madde 17- Yatay geçiş yolu ile diğer Yükseköğretim Kurumlarından Üniversitemizin önlisans ve lisans programlarına öğrenci kabul edilmeyecektir.

Yükseköğretim Kurulu Tarafından Üniversitemize Yerleştirilenler

Madde 18- TSK'ya bağlı eğitim kurumları ile Polis Akademisi ve bağlı eğitim kurumlarında ön lisans ve lisans düzeyinde öğrenim görürken 22.10.2008 tarihinden itibaren 6569 Sayılı Kanun'un yürürlüğe girdiği 26.11.2014 tarihine kadar terör suçundan hüküm giyenler hariç her ne sebeple olursa olsun kurumları ile ilişkisi kesilenlerden YÖK tarafından üniversitemiz programlarına yerleştirilen öğrencilerin ilgili birimin komisyonu tarafından intibakları yapılır. İntibakları yapılan öğrenciler bu uygulama esaslarında belirtilen koşullara tabidirler.



LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ

Yatay Geçiş İşlemleri

Madde 19- Yatay geçiş ile yüksek lisans ve doktora programlarına öğrenci kabul edilmeyecektir.

Yabancı Dil Yeterlik Sınavı Önkoşulunu Sağlamaması Nedeniyle İlişgi Kesilen Lisansüstü Öğrenciler

Madde 20-

a) Yüksek Lisans Yabancı Dil Hazırlık Sınıfından İlişgi Kesilenler: YTÜ Senatosunun kabul ettiği yabancı dil yeterlik belgelerinden herhangi birine sahip olmaları durumunda 1. yarıyıla intibakları yapılır. Belgelerin geçerlilik süresi 3 yıldır.

b) Yabancı dil yeterlik belgesi olmayan öğrenciler Yabancı Diller Yüksekokulu'na yapılacak olan "İngilizce Yeterlik Sınavı"na girerler. Yabancı dil sınavında başarılı oldukları takdirde 1. yarıyıla intibakları yapılır.

- Yabancı dil sınavına girmeyen ya da girip başarılı olamayanların yabancı dil yeterlik belgesini 2015-2016 eğitim-öğretim yılının sonuna kadar ibraz etmeleri gereklidir, aksi halde haklarını kaybederler.

Ders Aşamasında İlişgi Kesilen Öğrenciler

Madde 21- Ders aşamasında ilişgi kesilen öğrencilerin intibakı, daha önceki yıllarda başarılı oldukları dersler göz önünde bulundurularak ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu'nun onayı ile ilişginin kesildiği yarıyılı izleyen döneme yapılır. Anabilim dalı başkanlığı gerekli gördüğü takdirde Enstitü Yönetim Kurulu'nun da onayı ile öğrenciye fazladan dersler aldırılabilir.

Doktora Yeterlik Öncesi Yabancı Dil Sınavı Önkoşulunu Sağlamaması Nedeniyle İlişgi Kesilen Öğrenciler

Madde 22-

a) YTÜ Senatosunun kabul ettiği yabancı dil belgelerinden herhangi birine sahip olmaları durumunda, intibak, ilişgin kesildiği yarıyılı izleyen döneme yapılır. Belgelerin geçerlilik süresi 3 yıldır.

b) Yabancı dil yeterlik belgesi olmayan öğrencilerin intibakı, ilişginin kesildiği yarıyılı izleyen döneme yapılır. Ancak, yabancı dil yeterlik belgesi ibraz edinceye kadar geçen süre öğrenim süresinden sayılır.

Doktora Yeterlik Sınav Aşamasında İlişgi Kesilen Öğrenciler

Madde 23-

a) Doktora yeterlik sınavı aşamasında ilişgi kesilen öğrencilerin intibakı, ilişginin kesildiği yarıyılı izleyen döneme yapılır.

b) İntibakı yapılan öğrenci, doktora yeterlik sınavı başvurusu yapabilmesi için YTÜ Senatosunun kabul ettiği yabancı dil yeterlik belgelerinden herhangi birini ibraz etmek zorundadır. Belgelerin geçerlilik süresi 3 yıldır.

Ancak, anabilim dalı başkanlığı gerekli gördüğü takdirde Enstitü Yönetim Kurulu'nun da onayı ile öğrenciye yeterlilik sınavı öncesinde ders/dersler aldırılabilir.



Tez Aşamasında İlişği Kesilen Öğrenciler

Madde 24-

- a) Teze intibak ettirilen öğrenciler için 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılı Güz yarıyılı başında, anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu'nun onayı ile tez danışmanı atanır. Yüksek lisans öğrencisi tezini en erken intibakının yapıldığı yarıyılın sonunda, doktora öğrencisi ise intibakın yapıldığı yarıyılı izleyen dönemin sonunda teslim edebilir.
- b) Tez aşamasında ilişği kesilen öğrencilerin teze intibakı, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu'nun onayı ile ilişğinin kesildiği yarıyılı izleyen döneme yapılır. Anabilim dalı başkanlığı gerekli gördüğü takdirde Enstitü Yönetim Kurulu'nun da onayı ile öğrenciye fazladan dersler aldırılabilir.

C. KATKI PAYI VEYA ÖĞRENİM ÜCRETİ İLE İLGİLİ ESASLAR

Madde 25- İntibakı yapılan öğrencilerden 2015-2016 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılından itibaren katkı payı/öğrenim ücreti alınır. Geçmiş dönemlere ilişkin katkı payı-öğrenim ücreti alınmaz.

Geçici Madde 1- Bu esaslar içerisinde yer almayan konularda ilgili birimlerin yönetim kurulları, ilgili kanun ve uygulama esaslarına aykırı olmamak üzere karar almaya yetkilidir.